

**ANGGARAN DASAR
YAYASAN GIRI NUSANTARA SEJAHTERA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Yayasan ini adalah sebuah lembaga independen yang fokus pada bidang pemberdayaan masyarakat.

**BAB II
NAMA, WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN
Pasal 2
Nama**

Yayasan ini bernama Giri Nusantara Sejahtera yang selanjutnya disingkat dengan GNS.

**Pasal 3
Waktu**

Yayasan Giri Nusantara Sejahtera didirikan di Bojonegoro, pada tanggal 10 November Tahun 2024.

**Pasal 4
Tempat Kedudukan**

Yayasan Giri Nusantara Sejahtera ini berkedudukan dan berkantor di Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur dan jika diperlukan atau pada kondisi tertentu dapat membuka kantor cabang atau perwakilan di tempat lain persetujuan Dewan Pembina.

**BAB III
LAMBANG/LOGO YAYASAN
Pasal 5**



1. Perisai Melambangkan ketahanan, kekokohan, tidak terombang ambing, serta independen. Pengurus maupun anggota Giri Nusantara Sejahtera mampu bertahan disetiap medan serta mudah beradaptasi dengan komitmen memperjuangkan kebenaran dan keadilan, serta tidak terikat dengan afiliasi politik maupun ormas.
2. Huruf GNS merupakan singkatan dari Giri Nusantara Sejahtera.

3. Warna biru muda melambangkan keluasan ilmu pengetahuan seluas langit yang biru, serta memiliki ketinggian dan keteguhan mewujudkan cita-cita.

Pasal 6



1. Singkatan GF, merupakan singkatan dari Giri Foundation
2. Perisai Melambangkan ketahanan, kekokohan, tidak terombang ambing, serta independen. Pengurus maupun anggota Giri Nusantara Sejahtera mampu bertahan disetiap medan serta mudah beradaptasi dengan komitmen memperjuangkan kebenaran dan keadilan, serta tidak terikat dengan afiliasi politik maupun ormas.
3. Warna Kuning emas melambangkan kesolidan, prestasi, kesuksesan serta kemakmuran.
4. Asah Asih Asuh merupakan filosofi jawa yang berarti dalam setiap langkah gerak berimplikasi pada peningkatan kapasitas SDM, Saling menguatkan dan membesarkan, serta saling membina satu sama lain.
5. Garis warna hijau, melambangkan konsistensi untuk membela kebenaran dan menegakkan keadilan.
6. Warna hijau melambangkan keharmonisan, rasa kekeluargaan serta mengedepankan musyawarah mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

BAB IV

ASAS, LANDASAN, DAN SIFAT

Pasal 7

1. Yayasan Giri Nusantara Sejahtera berasaskan Pancasila
2. Yayasan Giri Nusantara Sejahtera berlandaskan :
 - a. Undang-undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional tertinggi di Indonesia, beserta aturan-aturan turunan yang berlaku di Indonesia, yang berimbas pada pergerakan Yayasan Giri Nusantara Sejahtera.
 - b. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Giri Nusantara Sejahtera sebagai landasan dasar dan operasional-konseptual.
 - c. Surat Ketetapan Dewan Pembina Yayasan Giri Nusantara Sejahtera yang mengikat ke dalam dan ke luar organisasi beserta unit kerja turunannya.
 - d. Surat Keputusan Dewan Pembina Yayasan Giri Nusantara Sejahtera yang hanya mengikat internal organisasi beserta unit kerja turunannya.
 - e. Surat Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Giri Nusantara Sejahtera yang hanya mengikat internal organisasi beserta unit kerja turunannya.
 - f. Aturan-aturan turunan lain yang dianggap perlu atas hasil musyawarah dan mufakat seluruh elemen Yayasan Giri Nusantara

Sejahtera.

3. Dalam setiap penentuan kebijakan, selain mengacu pada landasan-landasan yang tercantum pada poin 2, Yayasan Giri Nusantara Sejahtera juga diwajibkan melakukan tinjauan pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah.
4. Yayasan Giri Nusantara Sejahtera bersifat independen, tidak berafiliasi dengan organisasi politik, organisasi keagamaan, dan juga organisasi-organisasi lain yang tidak memiliki hubungan langsung dengan yayasan.

BAB IV
VISI, MISI DAN TUJUAN
Pasal 8
Visi

“Terwujudnya kesejahteraan masyarakat Indonesia”

Pasal 9
Misi

Untuk mewujudkan tercapainya Visi sebagaimana pada pasal 8, Yayasan Giri Nusantara Sejahtera menetapkan Misi :

- a. Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM).
- b. Mendorong kemandirian ekonomi masyarakat..
- c. Melestarikan lingkungan.
- d. Memperkuat kesetaraan gender.
- e. Mendorong peningkatan kualitas kesehatan yang merata.
- f. Melestarikan kebudayaan.
- g. Pengembangan berbasis Riset dan digitalisasi

Pasal 10
Tujuan

Pemberdayaan masyarakat

BAB V
RUANG LINGKUP DAN KEGIATAN
Pasal 11

Yayasan Giri Nusantara Sejahtera melaksanakan kegiatan sesuai dengan asas dan tujuan Giri Nusantara Sejahtera dalam berbagai bidang pendidikan, ekonomi, lingkungan, gender, kesehatan, kebudayaan, riset dan digitalisasi, meliputi:

- a. Membangun sistem dalam upaya menjadikan lembaga yang mandiri, transparan, dan akuntabel.
- b. Melakukan kajian dan riset di bidang pendidikan, ekonomi, lingkungan, gender, kesehatan, kebudayaan, riset dan digitalisasi sebagai bahan informasi bagi stakeholders;
- c. Melakukan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat di bidang pendidikan, ekonomi, lingkungan, gender, kesehatan, kebudayaan, riset

- dan digitalisasi;
- d. Memberikan masukan, kritik konstruktif dan rekomendasi kepada pemangku kebijakan berbasis kajian ilmiah, dan data informasi yang factual serta dapat dipertanggungjawabkan;
 - e. Melakukan advokasi dan pembinaan baik teknis maupun non teknis dalam rangka pemberdayaan masyarakat.
 - f. Menyediakan layanan keahlian untuk meningkatkan pengetahuan dan kompetensi bidang pendidikan, ekonomi, lingkungan, gender, kesehatan, kebudayaan, riset dan digitalisasi;;
 - g. Membangun dan mengembangkan kerjasama baik level nasional maupun internasional untuk mendukung kinerja bidang pendidikan, ekonomi, lingkungan, gender, kesehatan, kebudayaan, riset dan digitalisasi;
 - h. Mendorong kontribusi yayasan dalam memberikan tambahan pengetahuan dan informasi kepada masyarakat khususnya generasi muda terkait bidang pendidikan, ekonomi, lingkungan, gender, kesehatan, kebudayaan, riset dan digitalisasi
 - i. Penyediaan dan penyebaran informasi yang bermanfaat di bidang pendidikan, ekonomi, lingkungan, gender, kesehatan, kebudayaan, riset dan digitalisasi melalui kegiatan publikasi.
 - j. Mendorong peran dalam upaya pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup, dalam hal ini yang terkait langsung pada bidang pendidikan, ekonomi, lingkungan, gender, kesehatan, kebudayaan, riset dan digitalisasi;
 - k. Mengampanyekan prinsip pengelolaan bidang pendidikan, ekonomi, lingkungan, gender, kesehatan, kebudayaan, riset dan digitalisasi secara bertanggungjawab dan berkelanjutan kepada masyarakat baik melalui pendidikan dan pelatihan, maupun melalui peran nyata di lapangan;
 - l. Memfasilitasi peningkatan kualitas sumberdaya manusia bagi masyarakat bidang pendidikan, ekonomi, lingkungan, gender, kesehatan, kebudayaan, riset dan digitalisasi;
 - m. Memberikan advokasi dalam penyelesaian konflik yang berdampak langsung kepada masyarakat bidang pendidikan, ekonomi, lingkungan, gender, kesehatan, kebudayaan, riset dan digitalisasi.

Pasal 12

Kekayaan

- 1. Yayasan Giri Nusantara Sejahtera mempunyai kekayaan awal yang berasal dari kekayaan Pendiri yang berupa uang tunai sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- 2. Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kekayaan Yayasan dapat juga diperoleh dari:
 - a. Sumbangan atau bantuan yg tidak mengikat;
 - b. Wakaf;

- c. Hibah;
- d. Hibah wasiat; dan
- 3. Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan dan/atauperundang-undangan yang berlaku.
- 4. Segala kekayaan Yayasan Giri Nusantara Sejahtera baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak serta kekayaan yang berwujud lainnya, dikelola oleh/dan menjadi tanggung jawab Pengurus.

Pasal 13 **Kode Etik Kekayaan**

1. Yayasan Giri Nusantara Sejahtera menetapkan kode etik kekayaan yang bersumber dari perolehan lain sebagaimana pasal 12 ayat (2), dengan ketentuan bahwa perolehan kekayaan baik secara pribadi maupun lembaga, sekurangnya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan dan/atau perundang-undangan yang berlaku;
 - b. dapat dipertanggungjawabkan secara etika dan hukum;
 - c. bebas dari kepentingan yang bersifat partisan.
2. Terkait perolehan kekayaan sebagaimana pasal 2, bagi donatur yang akan memberikan sumbangan pada Yayasan Giri Nusantara Sejahtera terlebih dahulu harus membuat pemenuhan kode etik sebagaimana ayat (1) dalam bentuk pernyataan tertulis di atas materai.

BAB VI

KEORGANISASIAN

Pasal 14 **Struktur organisasi**

Struktur organisasi Yayasan Giri Nusantara Sejahtera terdiri atas:

- a. Dewan Penasihat
- b. Dewan Pembina.
- c. Dewan Pengurus

Pasal 15 **Dewan Penasihat**

1. Dewan Penasihat adalah organ Yayasan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada Pengurus dan Pembina dalam menjalankan kegiatan Yayasan Giri Nusantara Sejahtera.
2. Dewan Penasihat memiliki kedudukan tertinggi dalam struktur Yayasan.
3. Penasihat terdiri dari 1 (satu) orang Penasihat atau lebih anggota Penasihat.
4. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Penasihat, maka 1 (satu) orang diantaranya dapat diangkat sebagai Ketua Dewan Penasihat.

Pasal 16 **Anggota Dewan Penasihat**

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Penasihat adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam memberikan nasihat Yayasan Giri Nusantara Sejahtera yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan Giri Nusantara Sejahtera, masyarakat atau negara berdasarkan putusan pengadilan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.
2. Dewan Penasihat diangkat oleh Pembina dan Pengurus melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.
3. Dalam hal jabatan Penasihat kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan, Dewan Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengisi kekosongan itu.
4. Dalam hal semua jabatan Penasihat kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Dewan Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Dewan Penasihat baru, dan untuk sementara Yayasan Giri Nusantara Sejahtera diurus oleh Pembina.
5. Anggota Dewan Penasihat berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
6. Dalam hal terdapat pergantian Penasihat Yayasan Giri Nusantara Sejahtera, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan pergantian Dewan Penasihat Yayasan Giri Nusantara Sejahtera, Pembina wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait.
7. Dewan Penasihat tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengurus dan masuk dalam kepengurusan Unit Kerja.

Pasal 17

Masa Jabatan Dewan Penasihat

Jabatan anggota Dewan Penasihat berakhir apabila:

- a. Meninggal dunia.
- b. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis.
- c. Bersalah melakukan pelanggaran tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun.
- d. Diberhentikan oleh Pembina berdasarkan keputusan Rapat Pembina karena melakukan pelanggaran peraturan Yayasan Giri Nusantara Sejahtera.
- e. Masa jabatan berakhir.

Pasal 18

Tugas dan Wewenang Dewan Penasihat

1. Dewan Penasihat wajib dengan i'tikad baik dan penuh tanggungjawab menjalankan tugas pengawasan dan memberikan nasihat untuk kepentingan Yayasan.

2. Dewan Penasihat berwenang bertindak untuk dan atas nama Penasihat.
3. Dewan Penasihat berwewenang:
 - a. Memasuki bangunan, halaman atau tempat lain yang dipergunakan Yayasan.
 - b. Memeriksa dokumen.
 - c. Memeriksa pembukuan dan mencocokkannya dengan uang kas, atau
 - d. Mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh pengurus dan pembina.
 - e. Memberi peringatan kepada Pengurus dan Pembina.
4. Dewan Penasihat dapat memberhentikan untuk sementara 1 (satu) orang atau lebih Pengurus atau Pembina, apabila Pengurus atau Pembina tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga atau peraturan perundangan yang berlaku.
5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasannya.
6. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberhentian sementara itu, Dewan Penasihat diwajibkan untuk memberitahukan secara tertulis kepada Dewan Pembina.
7. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal laporan diterima oleh Dewan Pembina sebagaimana dimaksud dalam ayat 6, maka Dewan Pembina wajib memanggil anggota Pengurus yang bersangkutan untuk diberi kesempatan membela diri.
8. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat 7, Pembina dengan keputusan Rapat Pembina wajib:
 - a. Mencabut keputusan pemberhentian sementara, atau
 - b. Memberhentikan anggota Pengurus yang bersangkutan.
9. Dalam hal Pembina tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) dan (8), maka pemberhentian sementara batal demi hukum, dan yang bersangkutan menjabat kembali jabatannya semula.
10. Dalam hal seluruh Pengurus diberhentikan sementara, maka untuk sementara Dewan Penasihat diwajibkan Menunjuk Pembina mengurus Yayasan.

Pasal 19

Rapat Dewan Penasihat

1. Rapat Dewan Penasihat dapat diadakan setiap waktu apabila dipandang perlu atas permintaan lisan atau tertulis dari satu orang atau lebih Dewan Penasihat atau Dewan Pembina.
2. Panggilan Rapat Dewan Penasihat dilakukan oleh Ketua Dewan Penasihat yang berhak mewakili Dewan Penasihat.
3. Panggilan Rapat Dewan Penasihat disampaikan kepada anggota Dewan Penasihat secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
4. Panggilan rapat Dewan Penasihat harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan acara rapat.
5. Rapat Dewan Penasihat diadakan di tempat kedudukan Yayasan Giri

Nusantara Sejahtera atau di tempat kegiatan Yayasan Giri Nusantara Sejahtera.

6. Rapat Dewan Penasihat dapat diadakan di tempat lain dengan persetujuan Dewan Penasihat.

Pasal 20

Pengambilan Keputusan Rapat Penasihat

1. Keputusan Rapat Dewan Penasihat harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musawarah mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah suara yang sah.
3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.
5. Suara yang abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
6. Setiap Rapat Dewan Penasihat dibuat berita acara rapat dan ditandatangani oleh ketua rapat dan sekretaris rapat atau 1 (satu) orang anggota Dewan Penasihat lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris rapat.
7. Penandatanganan sebagai mana yang dimaksud pada ayat 6 tidak disyaratkan apabila berita acara rapat dibuat dengan akta notaris.
8. Dewan Penasihat dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Penasihat dengan ketentuan semua anggota Penasihat telah diberi tahu dan semua Penasihat memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.
9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Penasihat.

Pasal 21

Dewan Pembina

1. Dewan Pembina adalah organ Yayasan Giri Nusantara Sejahtera yang menjadi pemegang kekuasaan tertinggi dalam Yayasan Giri Nusantara Sejahtera, utamanya dalam hal legislatif dan yudikatif. Tugas dan wewenang Dewan Pembina tidak diserahkan kepada Pengurus atau Dewan Penasihat.
2. Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota Dewan Pembina.
3. Dalam hal lebih dari seorang anggota Dewan Pembina, maka seorang diantaranya diangkat sebagai Ketua Dewan Pembina, dan Anggota Pembina
4. Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pembina adalah orang perseorangan sebagai Pendiri Yayasan dan/atau mereka yang

berdasarkan keputusan rapat anggota Dewan Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan.

5. Seluruh anggota Dewan Pembina tidak diberi gaji dan/atau tunjangan oleh Yayasan Giri Nusantara Sejahtera.
6. Dalam hal Yayasan Giri Nusantara Sejahtera oleh karena sebab apapun tidak mempunyai anggota Dewan Pembina, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut wajib diangkat anggota Dewan Pembina berdasarkan keputusan rapat gabungan anggota Dewan Penasehat dan anggota Pengurus.
7. Seorang anggota Dewan Pembina berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Ketua Dewan Pembina Yayasan Giri Nusantara Sejahtera paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
8. Masa jabatan anggota Dewan Pembina tidak ditentukan lamanya, dan akan berakhir dengan sendirinya apabila:
 - a. Meninggal dunia.
 - b. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis.
 - c. Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - d. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Dewan Pembinaan Penasihat.
 - e. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu penetapan pengadilan.
 - f. Dilarang untuk menjadi anggota Pembina karena perundang-undangan yang berlaku.
9. Anggota Dewan Pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota Pengurus dan/atau Dewan Penasihat Yayasan Giri Nusantara Sejahtera.

Pasal 22

Tugas dan Wewenang Dewan Pembina

1. Anggota Pembina memiliki wewenang bertindak untuk dan atas nama Pembina.
2. Kewenangan Dewan Pembina meliputi:
 - a. Keputusan dan penetapan mengenai perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Giri Nusantara Sejahtera.
 - b. Pengangkatan, penetapan dan pemberhentian anggota Pengurus, anggota Dewan Penasihat dan Pengurus unit kerja di bawah Yayasan Giri Nusantara Sejahtera.
 - c. Penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan.
 - d. Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan Giri Nusantara Sejahtera.
 - e. Penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran Yayasan Giri Nusantara Sejahtera.
 - f. Pengesahan laporan tahunan Yayasan Giri Nusantara Sejahtera.
 - g. Penunjukan likuidator dalam hal Yayasan Giri Nusantara Sejahtera dibubarkan.
 - h. Membentuk dan mengesahkan Pengurus Yayasan Giri Nusantara Sejahtera.

3. Dalam hal hanya ada seorang anggota Pembina selain Anggota Pembina Definitif, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Pembina atau Anggota Pembina berlaku pula baginya.

Pasal 23

Rapat Tahunan Dewan Pembina

1. Pembina wajib menyelenggarakan rapat tahunan setiap tahun, paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku Yayasan Giri Nusantara Sejahtera ditutup.
2. Dalam rapat tahunan, Pembina melakukan:
 - a. Evaluasi tentang harta kekayaan, hak dan kewajiban Yayasan tahun yang lampau sebagai dasar bagi pemikiran mengenai perkembangan Yayasan untuk tahun yang akan datang.
 - b. Pengesahan Laporan Tahunan yang diajukan Pengurus,
 - c. Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan Giri Nusantara Sejahtera.
3. Pengesahan Laporan Tahunan oleh Pembina dalam Rapat Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggungjawab sepenuhnya kepada para anggota Pengurus dan Pengawas atas pengelolaan dan pengawasan yang telah dijaankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan.

Pasal 24

Dewan Pengurus

1. Pengurus adalah organ yayasan yang menjalankan tugas dan fungsi eksekutif dandiangkat oleh Penasihat dan Pembina untuk kurun waktu 5 (lima) tahun, terdiri atas:
 - a. Ketua Yayasan
 - b. Sekretaris Yayasan
 - c. Bendahara Yayasan
 - d. Direktur
 - e. Bidang-Bidang
2. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengurus adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan-perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengelolaan Yayasan Giri Nusantara Sejahtera yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat, atau negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.
3. Pengurus diangkat oleh Penasihat dan Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.
4. Pengurus dapat menerima gaji, upah atau honorarium apabila Pengurus Yayasan Giri Nusantara Sejahtera:
 - a. Bukan Pembina serta Penasihat Yayasan dan tidak terafiliasi dengan Pembina, serta Penasihat;
 - b. Bukan berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara sesuai peraturan perundangan; dan
 - c. Melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung dan penuh.

5. Dalam hal semua jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Penasihat dan Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat pengurus baru, dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pembina.
6. Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
7. Dalam hal terdapat pergantian Pengurus Yayasan Giri Nusantara Sejahtera, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan pergantian pengurus Yayasan Giri Nusantara Sejahtera, Penasihat dan Pembina wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait.
8. Pengurus tidak dapat merangkap sebagai Penasihat dan Pembina.

Pasal 25

Berakhirnya Masa Jabatan Dewan Pengurus

Jabatan anggota Dewan Pengurus berakhir apabila:

- a. Meninggal dunia.
- b. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis.
- c. Bersalah melakukan pelanggaran tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam kurun waktu tertentu.
- d. Diberhentikan oleh Penasihat dan Pembina atas usul anggota Pengurus yang lain melalui keputusan Rapat Pembina karena melakukan pelanggaran peraturan Yayasan Giri Nusantara Sejahtera.
- e. Masa jabatan berakhir.

Pasal 26

Tugas dan Wewenang Dewan Pengurus

1. Dewan Pengurus bertanggungjawab penuh atas pengelolaan Yayasan Giri Nusantara Sejahtera untuk kepentingan Yayasan.
2. Dewan Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan Giri Nusantara Sejahtera untuk disahkan Dewan Pembina.
3. Dewan Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Penasihat dan Dewan pembina.
4. Setiap anggota Dewan Pengurus wajib dengan itikad baik dan penuh tanggungjawab menjalankan tugasnya dengan mematuhi dan menjalankan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Dewan Pengurus berhak mewakili Yayasan Giri Nusantara Sejahtera di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai berikut:
 - a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Yayasan Giri Nusantara Sejahtera (tidak termasuk mengambil uang Yayasan di Bank).
 - b. Mendirikan suatu satuan kerja dan/atau usaha baru atau melakukan

- penyertaan modal dalam berbagai bentuk satuan kerja dan/atau usaha baik di dalam maupun di luar negeri.
- c. Memberi atau menerima pengalihan harta tetap,
 - d. Membeli atau dengan cara lain mendapatkan/memperoleh harta tetap atas nama Yayasan.
 - e. Menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan Yayasan Giri Nusantara Sejahtera serta menganggunkan/membebani kekayaan Yayasan.
 - f. Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan Giri Nusantara Sejahtera, Pembina, Pengurus dan/atau Pengawas Yayasan atau seorang yang bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan Giri Nusantara Sejahtera.
6. Perbuatan Dewan Pengurus sebagaimana diatur dalam ayat 5 huruf a, b, c, d, e dan f harus mendapat persetujuan dari Dewan Pembina.
 7. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Pembina secara berkala.

Pasal 27

Pembatasan Kewenangan Dewan Pengurus

Dewan Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan dalam hal:

- a. Mengikat Yayasan Giri Nusantara Sejahtera sebagai penjamin hutang.
- b. Membebani kekayaan Yayasan Giri Nusantara Sejahtera untuk kepentingan pihak lain.
- c. Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan Giri Nusantara Sejahtera, Pembina, Pengurus dan/atau Penasihat Yayasan atau seorang yang bekerja pada Yayasan Giri Nusantara Sejahtera, yang perjanjian tersebut tidak ada hubungannya bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan Giri Nusantara Sejahtera.

Pasal 28

Lanjutan Tugas dan Wewenang Dewan Pengurus

1. Ketua Yayasan bersama-sama dengan salah seorang anggota Pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili Yayasan Giri Nusantara Sejahtera.
2. Dalam hal Ketua Yayasan tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Sekretaris Yayasan atau apabila Sekretaris Yayasan tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, seorang Bendahara atau bersama anggota pengurus.
3. Dewan Pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan Giri Nusantara Sejahtera.
4. Sekretaris Yayasan dibantu oleh Staff Administrasi bertugas mengelola administrasi Yayasan Giri Nusantara Sejahtera.
5. Bendahara bertugas mengelola keuangan Yayasan Giri Nusantara Sejahtera.

6. Pembagian tugas dan wewenang setiap Pengurus ditetapkan oleh Penasihat dan Pembina melalui Rapat Dewan Pembina.
7. Dewan Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat seorang atau lebih wakil atau kuasanya berdasarkan surat kuasa.

Pasal 29

Unit Kerja

1. Dalam hal keperluan dan kepentingan yayasan, jika diperlukan pengurus berhak untuk membentuk Unit Kerja untuk mendukung efektifitas program kerja yayasan atas pertimbangan anggota dewan Pembina dan Dewan Penasihat.
2. Yang dimaksud Unit Kerja adalah organisasi/kepengurusan di bawah naungan Yayasan Giri Nusantara Sejahtera yang bertanggung jawab untuk menjalankan dan menyelenggarakan kegiatan dan/atau unit usaha.
3. Ketua unit kerja diangkat dan diberhentikan oleh Pengurus Yayasan Giri Nusantara Sejahtera berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Pengurus.
4. Yang dapat diangkat sebagai ketua unit kerja adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan dan mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dipidana karena melakukan tindakan yang merugikan Yayasan, masyarakat atau negara berdasarkan keputusan pengadilan, dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.
5. Ketua unit kerja Yayasan Giri Nusantara Sejahtera diangkat oleh Pengurus berdasarkan keputusan Rapat Dewan Pengurus untuk jangka waktu yang ditentukan oleh Rapat Pengurus dan dapat diangkat kembali dengan tidak mengurangi keputusan Rapat Pengurus untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
6. Ketua unit kerja Yayasan Giri Nusantara Sejahtera bertanggungjawab kepada Dewan Pengurus. Ketua unit kerja Yayasan Giri Nusantara Sejahtera menerima gaji, upah, atau honorarium yang jumlahnya ditentukan berdasarkan keputusan rapat Dewan Pengurus Yayasan Giri Nusantara Sejahtera.
7. Kepengurusan unit kerja dapat dibentuk oleh ketua unit kerja berdasarkan rekomendasi dari Pengurus dan Pembina Yayasan Giri Nusantara Sejahtera dengan persetujuan Ketua Yayasan dengan mempertimbangkan arahan Dewan Pembina.
8. Hal-hal yang berkaitan dengan Unit Kerja tersebut, dapat diatur lebih lanjut dalam Surat Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Giri Nusantara Sejahtera.

Pasal 30

Lain-lain tentang Dewan Pengurus

1. Dalam hal terjadi perkara di pengadilan antara Yayasan Giri Nusantara Sejahtera dengan anggota Dewan Pengurus atau apabila kepentingan pribadi seorang anggota Dewan Pengurus bertentangan dengan Yayasan Giri Nusantara Sejahtera, maka anggota Dewan Pengurus yang

bersangkutan tidak berwenang bertindak untuk dan atas nama Dewan Pengurus serta mewakili Yayasan Giri Nusantara Sejahtera. Dalam kondisi demikian, maka anggota Pengurus lainnya bertindak untuk dan atas nama Dewan Pengurus serta mewakili Yayasan Giri Nusantara Sejahtera.

2. Dalam hal Yayasan Giri Nusantara Sejahtera mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh Dewan Pengurus, maka Yayasan Giri Nusantara Sejahtera diwakili oleh Dewan Pembina atas persetujuan Dewan Penasihat.

Pasal 31 **Rapat Dewan Pengurus**

1. Rapat Dewan Pengurus dapat diadakan setiap waktu apabila dipandang perlu atas permintaan lisan atau tertulis dari satu orang atau lebih Dewan Pengurus, Dewan Penasihat atau Dewan Pembina.
2. Panggilan Rapat Dewan Pengurus dilakukan oleh Pengurus yang berhak mewakili Dewan Pengurus.
3. Panggilan Rapat Dewan Pengurus disampaikan kepada anggota pengurus secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
4. Panggilan rapat Dewan Pengurus itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan acara rapat.
5. Rapat Dewan Pengurus diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan.
6. Rapat Dewan Pengurus dapat diadakan di tempat lain dengan persetujuan Dewan Pembina.

Pasal 32 **Kuorum Rapat Dewan Pengurus**

1. Rapat Dewan Pengurus dipimpin oleh Ketua Yayasan.
2. Dalam hal Ketua Yayasan tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Dewan Pengurus akan dipimpin oleh Sekretaris Jenderal atau dari Dewan Pengurus yang hadir.
3. Satu orang Dewan Pengurus hanya dapat diwakili oleh Dewan Pengurus lainnya dalam Rapat Dewan Pengurus berdasarkan Surat Kuasa.
4. Rapat Dewan Pengurus sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila:
 - a. Dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) jumlah Dewan Pengurus.
 - b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Dewan Pengurus kedua.
 - c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud ayat 4 huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
 - d. Rapat Dewan Pengurus kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Dewan Pengurus pertama.

- e. Rapat Dewan Pengurus kedua sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah Dewan Pengurus.

Pasal 33

Pengambilan Keputusan Rapat Dewan Pengurus

1. Keputusan Rapat Dewan Pengurus harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah suara yang sah.
3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.
5. Suara yang abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
6. Setiap Rapat Dewan Pengurus dibuat berita acara rapat dan ditandatangani oleh ketua rapat dan sekretaris rapat atau 1 (satu) orang anggota Dewan Pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris rapat.
7. Penandatanganan sebagaimana dimaksud ayat 6 tidak disyaratkan apabila berita acara rapat dibuat dengan Akta Notaris.
8. Dewan Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengurus dengan ketentuan semua anggota Pengurus memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.
9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Pengurus.

Pasal 34

Rapat Gabungan

1. Rapat Gabungan adalah rapat yang diadakan oleh Dewan Pengurus dan Dewan Pembina untuk mengangkat Dewan Penasihat, apabila Yayasan Giri Nusantara Sejahtera tidak lagi mempunyai Dewan Penasihat.
2. Rapat Gabungan diadakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina.
3. Panggilan Rapat Gabungan dilakukan oleh Dewan Penasihat.
4. Panggilan Rapat Gabungan disampaikan kepada setiap Dewan Pembina dan Dewan Pengurus secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
5. Panggilan Rapat Gabungan harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan acara rapat.

6. Rapat Gabungan diadakan di tempat kedudukan Yayasan Giri Nusantara Sejahtera atau di tempat kegiatan Yayasan Giri Nusantara Sejahtera.
7. Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Dewan Pembina.
8. Dalam hal Ketua Dewan Pembina tidak ada atau berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Yayasan.
9. Dalam hal Ketua Dewan Pembina dan Ketua yayasan berhalangan hadir maka rapat gabungan dipimpin oleh Pengurus dan/atau dipilih dari peserta yang hadir.

Pasal 35 **Pengambilan Keputusan Rapat Gabungan**

1. Satu orang Dewan Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan Surat Kuasa.
2. Satu orang Dewan Pembina hanya dapat diwakili oleh Dewan Pembina lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa.
3. Setiap Dewan Pengurus atau Dewan Pembina yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap Pengurus atau Dewan Pembina lain yang diwakilinya.
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tandatangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.
5. Suara abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan, dan dianggap tidak ada.

Pasal 36 **Kuorum Rapat Gabungan**

1. Rapat Gabungan adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat :
 - a. Apabila dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota Pengurus
 - b. dan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota Pembina.
 - c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a di atas tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Gabungan kedua.
2. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
3. Rapat Gabungan kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Gabungan Pertama.
4. Rapat Gabungan kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota pengurus dan Pembina.
5. Keputusan Rapat Gabungan sebagaimana di atas ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
6. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak

tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat.

7. Setiap Rapat Gabungan dibuat Berita Acara Rapat, yang untuk pengesahannya ditandatangani oleh Ketua Rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus atau anggota Dewan Pembina yang ditunjuk oleh rapat.
8. Berita Acara Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 menjadi bukti yang sah terhadap Yayasan dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam rapat.
9. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta notaris.
10. Anggota Pengurus dan anggota Dewan Pembina dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Gabungan, dengan ketentuan semua Pengurus dan semua Dewan Pembina memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis, dengan menandatangani usul tersebut.
11. Keputusan yang diambil dengan cara sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Gabungan.

BAB VII KEUANGAN

Pasal 37

1. Keuangan Yayasan Giri Nusantara Sejahtera dikelola oleh Pengurus dan disimpan dalam Kas Yayasan Giri Nusantara Sejahtera dan/atau Bank yang diatur dan dipertanggung jawabkan pada Rapat Pengurus.
2. Keuangan dan kekayaan Yayasan Giri Nusantara Sejahtera dibukukan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia.
3. Tahun buku Yayasan Giri Nusantara Sejahtera dimulai pada tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan 31 (tiga puluh satu) Desember tiap tahun (tahun kalender).
4. Pada akhir Desember tiap tahun, buku Yayasan Giri Nusantara Sejahtera ditutup.
5. Laporan keuangan yang disusun Bendahara dan dijadikan satu dengan laporan tahunan.

Pasal 38

Laporan Tahunan

1. Dewan Pengurus wajib menyusun secara tertulis laporan tahunan paling lambat 5 (lima) bulan setelah berakhirnya tahun buku Yayasan Giri Nusantara Sejahtera.
2. Laporan tahunan memuat sekurang-kurangnya:
 - a. Laporan dan kegiatan Yayasan Giri Nusantara Sejahtera selama tahun buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai;
 - b. Laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan laporan keuangan.
3. Laporan tahunan wajib ditandatangani oleh Pengurus dan Pembina.

4. Dalam hal terdapat anggota Pengurus atau Dewan Pembina yang tidak menandatangani laporan tersebut, maka yang bersangkutan harus menyebutkan alasan tertulis.
5. Laporan tahunan harus disahkan oleh Pembina dalam Rapat Tahunan dan dengan pengesahan itu berarti pelunasan dan pembebasan tanggung jawab Pengurus terhadap segala kegiatan dan pengelolaan Yayasan Giri Nusantara Sejahtera.
6. Ikhtisar laporan tahunan Yayasan Giri Nusantara Sejahtera disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dan diumumkan pada papan pengumuman di kantor/sekretariat Yayasan.
7. Ikhtisar laporan tahunan tersebut wajib diumumkan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia, apabila Yayasan Giri Nusantara Sejahtera:
 - a. Memperoleh bantuan Negara Republik Indonesia, bantuan Luar negeri atau pihak lain sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) atau lebih, atau
 - b. Mempunyai kekayaan diluar wakaf sebanyak Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) atau lebih.
8. Laporan tahunan Yayasan Giri Nusantara Sejahtera sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 tersebut wajib diaudit oleh akuntan publik sesuai dengan pernyataan standar akuntansi keuangan yang berlaku umum di Indonesia dan hasil audit terhadap laporan tahunan Yayasan Giri Nusantara Sejahtera sebagaimana dimaksud disampaikan oleh Pengurus kepada Dewan Pembina dan tembusannya kepada Menteri dan instansi terkait.

BAB VIII

ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 39

1. Dewan Pembina membuat dan menyusun Anggaran Rumah Tangga dan peraturan-peraturan lain yang tidak/belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar Yayasan Giri Nusantara Sejahtera.
2. Hal-hal yang tidak/belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar Yayasan Giri Nusantara Sejahtera, harus diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dengan merujuk kepada Anggaran Dasar.
3. Anggaran Rumah Tangga dan peraturan-peraturan lainnya tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan Giri Nusantara Sejahtera, dan dapat diubah sewaktu-waktu oleh Dewan Pembina sesuai dengan kondisi kekinian Yayasan Giri Nusantara Sejahtera.

BAB IX

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 40

1. Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan Rapat Dewan Pembina, yang dihadiri 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Dewan Pembina.
2. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak

tercapai, maka keputusan ditetapkan berdasarkan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari seluruh jumlah Dewan Pembina yang hadir atau yang mewakili.

4. Dalam kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tidak tercapai, maka diadakan pemanggilan Rapat Dewan Pembina yang kedua paling cepat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal Rapat Pembina yang pertama.
5. Rapat Dewan Pembina kedua tersebut sah, apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari seluruh Dewan Pembina.
6. Keputusan Rapat Dewan Pembina kedua sah, apabila diambil berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah Dewan Pembina yang hadir atau yang diwakili.

Pasal 41

1. Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam Bahasa Indonesia.
2. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan terhadap mukadimah, visi, misi, dan tujuan Yayasan Giri Nusantara Sejahtera.
3. Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama dan kegiatan Yayasan Giri Nusantara Sejahtera, harus mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia.
4. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
5. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan pada saat Yayasan Giri Nusantara Sejahtera dinyatakan pailit, kecuali atas persetujuan kurator.

BAB X

PENGGABUNGAN/PELEBURAN YAYASAN

Pasal 42

1. Penggabungan Yayasan dapat dilakukan dengan menggabungkan 1 (satu) atau lebih Yayasan dengan yayasan lain, dan mengakibatkan Yayasan yang menggabungkan diri menjadi bubar.
2. Penggabungan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. Ketidakmampuan Yayasan Giri Nusantara Sejahtera melaksanakan kegiatan usaha tanpa dukungan Yayasan lain.
 - b. Yayasan yang menerima penggabungan dan yang bergabung kegiatannya sejenis, atau
 - c. Yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasarnya, ketertiban umum dan kesusilaan.
3. Usul penggabungan Yayasan Giri Nusantara Sejahtera dapat disampaikan oleh Pengurus kepada Pembina untuk selanjutnya dirapatkan oleh anggota Pembina sebelum disetujui/ditetapkan.

Pasal 43

1. Penggabungan Yayasan Giri Nusantara Sejahtera hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Pembina yang dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah anggota Pembina dan disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari seluruh jumlah anggota Pembina yang hadir.
2. Pengurus dari masing-masing Yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan menyusun rencana penggabungan.
3. Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dituangkan dalam rancangan akta penggabungan oleh Pengurus dari yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan.
4. Rancangan akta penggabungan harus mendapat persetujuan dari Pembina masing- masing Yayasan.
5. Rancangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 dituangkan dalam akta penggabungan yang dibuat di hadapan notaris dalam Bahasa Indonesia.
6. Pengurus Yayasan hasil penggabungan dalam surat kabar harian Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penggabungan selesai dilakukan.
7. Dalam hal penggabungan Yayasan diikuti dengan perubahan Anggaran Dasar yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia untuk memperoleh persetujuan dengan dilampiri akta penggabungan.

BAB XI

PEMBUBARAN YAYASAN

Pasal 44

1. Yayasan Giri Nusantara Sejahtera bubar karena:
 - a. Alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakhir.
 - b. Tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah tercapai atau tidak tercapai.
 - c. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan alasan:
 - 1) Yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan.
 - 2) Tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit, atau
 - 3) Harta kekayaan Yayasan Giri Nusantara Sejahtera tidak cukup untuk melunasi hutangnya setelah pernyataan pailit dicabut.
2. Dalam hal Yayasan Giri Nusantara Sejahtera bubar sebagaimana diatur dalam ayat 1 huruf a dan huruf b, Pembina menunjuk likuidator untuk membereskan kekayaan Yayasan.
3. Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka Pengurus sebagai likuidator.

Pasal 45

1. Dalam hal Yayasan Giri Nusantara Sejahtera bubar, Yayasan Giri Nusantara Sejahtera tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi.
2. Dalam hal Yayasan Giri Nusantara Sejahtera sedang dalam proses likuidasi, untuk semua surat keluar dicantumkan frasa “dalam likuidasi”

di belakang nama Yayasan.

3. Dalam hal Yayasan Giri Nusantara Sejahtera bubar karena putusan pengadilan, maka pengadilan juga menunjuk likuidator.
4. Dalam hal pembubaran Yayasan Giri Nusantara Sejahtera karena pailit, berlaku peraturan perundang-undangan di bidang kepailitan.
5. Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan, pemberhentian, wewenang, kewajiban, tugas dan tanggungjawab serta pengawasan terhadap Pengurus, berlaku juga bagi likuidator.
6. Likuidator atau Kurator yang ditunjuk untuk melakukan pemberesan kekayaan Yayasan yang bubar atau dibubarkan paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal penunjukan wajib mengumumkan pembubaran Yayasan Giri Nusantara Sejahtera dan proses likuidasinya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia.
7. Likuidator atau Kurator dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak anggal proses likuidasi berakhir, wajib mengumumkan hasil likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia.
8. Likuidator atau Kurator dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir wajib melaporkan Pembubaran Yayasan Giri Nusantara Sejahtera ke Dewan Pembina.
9. Dalam hal laporan mengenai pembubaran Yayasan Giri Nusantara Sejahtera sebagaimana dimaksud ayat 8 dan pengumuman hasil likuidasi sebagaimana dimaksud ayat 7 tidak dilakukan, maka bubarnya Yayasan Giri Nusantara Sejahtera tidak berlaku bagi pihak ketiga.

Pasal 46

1. Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan Yayasan Giri Nusantara Sejahtera yang bubar.
2. Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diserahkan kepada badan hukum lain yang melakukan kegiatan yang sama dengan Yayasan yang bubar, apabila hal tersebut diatur dalam Undang-undang yang berlaku bagi badan hukum tersebut.
3. Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada yayasan lain atau kepada badan hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan Giri Nusantara Sejahtera yang bubar.

BAB XII PENUTUP Pasal 47

1. Anggaran Dasar ini berlaku sejak ditetapkan dan hal-hal lainnya yang belum diatur akan ditentukan dalam Anggaran Rumah Tangga dan aturan turunan lain dari Yayasan Giri Nusantara Sejahtera. Segala hal yang tidak atau tidak cukup diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, akan diputuskan dalam Rapat Pembina.

Ditetapkan di : Bojonegoro
Pada tanggal : 10 November 2024

GIRI FOUNDATION
Yayasan Giri Nusantara Sejahtera



Rian Adi Kurniawan
Ketua Yayasan



M. Suaeb Abdullah
Ketua Dewan Pembina

**ANGGARAN RUMAH TANGGA
YAYASAN GIRI NUSANTARA SEJAHTERA**

**BAB I
DISIPLIN ORGANISASI**

**Pasal 1
KETENTUAN DEWAN PENGURUS**

- (1) Dewan Pengurus organisasi Giri Nusantara Sejahtera dilarang menjadi pengurus organisasi terlarang, demikian juga terhadap Partai terlarang yang telah ditetapkan oleh Pemerintah;
- (2) Dewan Pengurus yang berlatar belakang sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) selain dua jenis organisasi terlarang sebagaimana pada ayat (1) di atas, juga dilarang untuk menjadi anggota Partai Politik atau berafiliasi dengan kegiatan sejenis, sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Dewan Pengurus Giri Nusantara Sejahtera harus tunduk kepada Pimpinan Struktur organisasi Giri Nusantara Sejahtera yang lebih tinggi di dalam hal-hal yang tidak bertentangan dengan AD & ART.

**Pasal 2
PEMBERHENTIAN DEWAN PENGURUS**

Seseorang pengurus organisasi Giri Nusantara Sejahtera dinyatakan gugur kepengurusannya dikarenakan:

- a) Permintaan sendiri untuk berhenti menjadi pengurus organisasi Giri Nusantara Sejahtera yang disampaikan secara lisan maupun tertulis kepada Pimpinan Pengurus organisasi Giri Nusantara Sejahtera yang diperkuat sekurang-kurangnya satu orang saksi;
- b) Meninggal dunia;
- c) Diberhentikan sebagai Dewan Pengurus.

**Pasal 3
TATA CARA PEMBERHENTIAN DEWAN PENGURUS**

- (1). Seorang Dewan Pengurus organisasi Giri Nusantara Sejahtera dapat diberhentikan sementara atau diberhentikan tetap karena melakukan perbuatan yang bertentangan dengan AD & ART Yayasan atau dengan sengaja tidak menjalankan kewajiban sebagai pengurus Giri Nusantara Sejahtera, atau melanggar disiplin organisasi dan/atau mencemarkan kehormatan dan nama baik Yayasan.
- (2). Sebelum diberhentikan sebagai pengurus yang bersangkutan diberi peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali oleh Pimpinan Pengurus organisasi Giri Nusantara Sejahtera. Tenggang waktu dari pengeluaran peringatan tertulis pertama dan selanjutnya sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari.

- (3). Apabila dalam waktu 15 (lima belas) hari setelah peringatan terakhir tidak diperhatikan, maka yang bersangkutan dapat diberhentikan sementara selama 3 (tiga) bulan.
- (4). Bilamana dalam jangka waktu pemberhentian sementara yang bersangkutan tidak melakukan klarifikasi dan kembali kepada organisasi Giri Nusantara Sejahtera, maka status kenggotaannya gugur dengan sendirinya.
- (5). Surat Pemberhentian sebagai pengurus diterbitkan oleh dan atas keputusan Rapat Pimpinan Dewan Pengurus Yayasan Giri Nusantara Sejahtera.
- (6). Dewan Pengurus yang diberhentikan sementara atau diberhentikan dapat membeladiri dengan melakukan banding.

BAB II DEWAN PENASIHAT DAN DEWAN PEMBINA

Pasal 4 SUSUNAN, KEDUDUKAN, TUGAS, WEWENANG, DAN PENTANGGUNG JAWAB PENGURUS DEWAN PENASIHAT DAN DEWAN PEMBINA

- (1) Dewan Penasihat merupakan jabatan tertinggi dalam struktur organisasi dimana fungsinya memberikan pengawasan dan nasihat pada pengurus dan pembina organisasi dalam roda organisasi berdasarkan AD/ART;
- (2) Dewan Pembina merupakan pengawas dan pemberi arahan organisasi, dimana fungsinya memberikan saran, masukan dan pertimbangan, baik diminta ataupun tidak diminta kepada Pimpinan Pengurus organisasi Giri Nusantara Sejahtera tempat dimana dia terdaftar sebagai pengurus Dewan Pembina;

BAB III STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 5 DEWAN PENGURUS

- (1) Dewan Pengurus adalah Pimpinan Tertinggi organisasi Giri Nusantara Sejahtera yang dipimpin oleh Ketua Yayasan dan dibantu oleh Sekretaris Yayasan, Bendahara dan Direktur
- (2) Pengurus memiliki wewenang:
 - a) Menetapkan kebijakan organisasi Giri Nusantara Sejahtera sesuai dengan AD & ART, serta Peraturan organisasi Giri Nusantara Sejahtera lainnya.
 - b) Mengesahkan komposisi dan personalia Pengurus
 - c) Mengangkat Pelaksana Tugas sebagai pengurus sementara dalam hal pengurus dibekukan.
- (3) Pengurus berkewajiban melaksanakan segala ketentuan dan kebijaksanaan organisasi Pusaran-KP sesuai dengan AD & ART, serta Peraturan organisasi Giri Nusantara Sejahtera lainnya.

Pasal 6
BIDANG KAJIAN

- (1) Bidang Kajian adalah kelengkapan organisasi Giri Nusantara Sejahtera yang berfungsi sebagai bagian pelaksanaan program kerja utama organisasi Giri Nusantara Sejahtera dan dipimpin oleh seorang Ketua Bidang sesuai ruang lingkup program kerja Yayasan.
- (2) Bidang Kajian dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan dinamika yang berkembang di masyarakat dalam perencanaan dan kebijakan pembangunan pendidikan, ekonomi, lingkungan, gender, kesehatan, kebudayaan, riset dan digitalisasi.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) ini akan diatur lebih lanjut oleh Pimpinan Pengurus melalui Keputusan-Keputusan dan Peraturan-Peraturan organisasi Giri Nusantara Sejahtera.
- (2) Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bojonegoro
Pada tanggal : 10 November 2024

GIRI FOUNDATION
Yayasan Giri Nusantara Sejahtera



Rian Adi Kurniawan
Ketua Yayasan



M. Suaeb Abdullah
Ketua Dewan Pembina